

1500653-77.2019.8.26.0222

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Pág. 2788) APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra da vítima, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Centro - CEP 14840-000, Fone: 16 - 3251 1116, Guariba-SP

- E-mail: guariba2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500653-77.2019.8.26.0222

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2211621/2019 - DEL.POL.GUARIBA, 4170924 - DEL.POL.GUARIBA, 930/19/434 -

DEL.POL.GUARIBA, 2211621 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YGOR MARIANO FLORIANO ZANARDI

Vítima:

PEDRO HENRIQUE LIMA ALMEIDA DE GODOI

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Aos 25 de janeiro de 2022, às 14:08h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento", sob a presidência da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guariba - SP, Dra. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da Dra. MILENA APARECIDA CARLI, DDª. Promotora de Justiça, do réu Ygor Mariano Floriano Zanardi, preso na Penitenciária I de Serra

Azul, acompanhado da advogada, Dra Amanda Cristina de Andrade, e da vítima Pedro Henrique Lima Almeida De Godoi. Foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MMª. Juíza, Promotora e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual. Iniciados os trabalhos, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, a vítima Pedro Henrique Lima Almeida De Godoi, na ausência do réu, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto antes do início do ato, e desconectadas da audiência virtual logo após seu respectivo depoimento. Em seguida, interrogou-se o réu por equipamento de imagem e áudio, cuja gravação poderá ser visualizada no Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível na respectiva Certidão de Cartório expedida, logo após este Termo, conforme COMUNICADO CONJUNTO 1350/2020. Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi dito: "Dou por encerrada a instrução processual". A seguir, foi dada a palavra à DDª. Promotora de Justiça e ao Dr. Defensor para suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. Posteriormente, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença: " Vistos. YGOR MARIANO FLORIANO ZANARDI, devidamente qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e art. 148, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 19 de junho de 2019, por volta das 13h30, na Avenida da Paz, em frente ao n. 91, Cohab II, nesta cidade e comarca de Guariba, mediante concurso com pessoa ainda não identificada, com o emprego de arma de fogo e violência, subtraíram para si o automóvel Volkswagen, modelo Saveiro CE Cross, branco, placa OOD-0929, avaliado em R\$ 41.095,00, um telefone celular Apple, modelo iPhone X, cor preta avaliado em R\$ 5.279,00, diversas sacolas de lingerie, avaliadas em R\$ 25.000,00 e um aparelho de som automotivo, 3x1, tipo potência automotiva - módulo e tape, avaliado em R\$ 359,00, em prejuízo da vítima Henrique Lima Almeida de Godoi, consoante auto de avaliação. Nas mesmas condições e local, o acusado, em concurso de agentes com indivíduo não identificado, privou a liberdade da vítima Pedro Henrique Lima Almeida de Godoi mediante cárcere privado. A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2021 (fls. 117). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 159/160). Realizada audiência nessa data, foi ouvida a vítima, sendo o réu interrogado ao final. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal. É, em síntese, o relatório. Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO. O pedido condenatório é parcialmente procedente. A materialidade do delito de roubo resultou demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 08/10, termo de declarações de fl. 12, relatório final de fls. 36/37, bem como pela prova oral produzida em juízo. A autoria delitiva também é certa e recai sobre o acusado. A vítima, ouvida em juízo nessa data, disse que foi abordado por duas pessoas quando estava trabalhando (vendia peças de roupas íntimas). Estava parado, pegando a mercadoria no carro, quando os dois indivíduos o abordaram, anunciando o assalto, armados. Fizera com que ele entrasse na caçamba da camionete e saíram com o veículo. Mais adiante, uns três minutos depois, conseguiu pular da caçamba, lesionando-se. Disse que o indivíduo que reconheceu na Delegacia por foto estava com o capuz da blusa, mas que conseguia ver sua face. Disse que na delegacia reconheceu a foto que lhe mostraram como sendo um dos indivíduos que o abordou. Disse que levaram o veículo, seu celular e as mercadorias. Conseguiu reaver apenas o veículo. Interrogado, o acusado negou a prática delitiva, dizendo que no dia dos fatos encontra-se foragido, mas estava em outra cidade. Contudo, referida versão dos fatos restou isolada nos autos e veio desprovida de qualquer elemento de prova que pudesse corroborá-la. Embora a vítima, na data de hoje (quase três anos após os fatos) não tenha reconhecido o réu, fato é que logo após o ocorrido, na delegacia, reconheceu o réu por fotografia, sem sombra de dúvidas (auto de reconhecimento de fl. 11). Esse primeiro reconhecimento, logo após o ocorrido, é de extrema importância e guarda muito mais fidelidade com os acontecimentos. Portanto, esse reconhecimento é de extrema relevância e possui relevante força probatória. Assim, o conjunto de provas coligidas firmaram quadro satisfatório de materialidade e autoria do delito

imputado ao acusado. As declarações prestadas pela vítima nessa oportunidade, aliadas àquelas prestadas em sede inquisitorial e ao auto de reconhecimento, permitiram a conclusão do acusado ser o autor do roubo. E não há motivos para questionar a palavra da vítima, pois não conhecia o acusado anteriormente aos fatos, circunstância a lhe dar credibilidade no apontamento do acusado (durante o reconhecimento em sede policial) como autor da subtração e de descrever a grave ameaça; não fosse este o verdadeiro assaltante e não estivesse armado, não teria porque reconhecê-lo e descrever as elementares indevidamente. A propósito do tema, confirmam-se: "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (STJ, HC nº 143.681/SP, C. 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010); "O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AGRG no AREsp n. 482.281/BA. 2014/0048036-7. Rel. Min. Marilza Maynard. 6ª T. J. 06.05.2014. DJE 16.05.2014 e AGRG no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3. Rel. Min. Campos Marques. 5ª T. J. 18.04.2013. DJE 24.04.2013) e do TJSP (AP. 0001741-12.2014.8.26.0220. Rel. Des. Salles Abreu. J. 16.12.2015. Dje 12.01.2016; AP. 0084374-08.2014.8.26.0050. Rel. Des. Ivan Sartori. J. 15.12.2015. Dje 18.12.2015; AP. 9000011-63.2005.8.26.0562. Rel. Des. Souza Nery. J. 11/12/2015. Dje 15.12.2015 e AP. 0068148-59.2013.8.26.0050. Rel. Des. Roberto Solimene. J. 06.08.2015. Dje 07.08.2015)." (TJ-SP; APL 3002237- 02.2012.8.26.0271; Ac. 10944399; Itapevi; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 31/10/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2788) APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra da vítima, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição dos agentes quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. REDUÇÃO DA PENA BASE. Possibilidade. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES/ PERSONALIDADE/CONDUTA SOCIAL/OBJETO CRIME CARRO E CARGA. Possibilidade. REDUÇÃO DO AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. Viabilidade. DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PELAS CAUSAS DE AUMENTO. Possibilidade. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. Inviabilidade. DETRAÇÃO PENAL. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP; APL 0000851-90.2016.8.26.0224; Ac. 10801056; Guarulhos; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 13/09/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3133); APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVA. Vítima. Depoimento. Inexistindo qualquer razão mais firme para que delas se duvide, no julgamento de imputações de roubo deve a palavra das vítimas ser considerada como meio pleno e válido de prova, mormente quando sustentada ainda por outros momentos importantes de convencimento. Aliás, consoante entendimento da jurisprudência vigente, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem pleno valor, notadamente quando houver coerência com as demais provas dos autos. (TJ-SP; APL 0001071-03.2016.8.26.0123; Ac. 10772719; Capão Bonito; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 04/09/2017; DJESP 10/10/2017; Pág. 2945); A respeito do reconhecimento realizado na fase policial, impõe-se observar que o procedimento estabelecido no artigo 226, do Código de Processo Penal se traduz em recomendações, e não exigência absoluta, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1.

Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. [...] 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016) "RECONHECIMENTO PESSOAL - Cumprimento dos requisitos do art. 226, em Juízo -

Desnecessidade: - Inteligência: art. 226 do Código de Processo Penal. Dispensável o cumprimento do art. 226 do CPP no curso da instrução criminal, notadamente quanto à colocação dos acusados ao lado de outras pessoas, posto que a Lei impõe tal cautela apenas quando isso seja possível." (Apelação n. 912.795/1, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTACRIM 26/180) "RECONHECIMENTO PESSOAL - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 226, DO CPP - DESNECESSIDADE - O fato de o reconhecimento não ter atendido estritamente ao disposto no art. 226 do CPP não constitui nulidade, porquanto se trata de mera recomendação procedimental." (TJSP - 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - Apelação nº 0001104- 94.2018.8.26.0099) No mais a não apreensão da arma de fogo em nada prejudica a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º - A, I, do Código Penal, uma vez que o Pretório Excelso já teve oportunidade de se manifestar no HC nº 96.099, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski no Plenário da Corte, nos seguintes termos: "Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato", e nos HCs 71.094 e 99.446, relatados na Segunda Turma pelos ministros Francisco Rezek e Ellen Gracie, bem ainda no julgamento do HC nº 101.257 da lavra do Ministro Dias Toffoli, "A qualificadora do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial"). O Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha do mesmo posicionamento, conforme trecho da ementa abaixo colacionada: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRADO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 2. No caso, embora a arma não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018) A doutrina do tema também assenta, no mesmo sentido: "(...) a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida" (in Nucci, Guilherme de Souza - Código Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª Edição, p. 691). Ficou demonstrado que o acusado praticou o roubo na companhia de mais uma pessoa; a vítima deu ênfase sobre a presença de dois agentes no roubo. Pertine salientar que a identificação de todos os corréus e partícipes da prática delituosa não é conditio sine qua non para o reconhecimento do tratamento gravoso do roubo circunstanciado. Nesse sentido é o aresto abaixo colacionado: [...] 3. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros integrantes na prática delitiva. Precedentes. 4. Ademais, o fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação infligido à vítima. [...] (STJ; HC 197.501/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011). No tocante ao crime de cárcere privado imputado ao réu (artigo 148, caput do Código Penal), as declarações judiciais do ofendido revelam que não se tratou de ilícito penal autônomo como sustenta a digna

Representante ministerial. Pelo que se apurou em juízo a privação da liberdade do ofendido ocorreu, segundo ele mesmo relatou, por no máximo três minutos. Não se tratou de privação por lapso temporal que excedesse o necessário para prática do roubo, conforme prova oral. Passo à fixação da pena. Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, reconheço a agravante da reincidência conforme F.A de fls. 118/121, razão pela qual majoro a pena em 1/6, perfazendo o total de 04 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa. Na terceira fase, configuradas as causas especiais de aumento previstas nos incisos II do § 2º e inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, majoro a pena base respectivamente em 1/3 e 2/3, o que somado acaba por ensejar o dobro da pena; fixando-a no patamar de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa. Assim sendo, inexistentes causas especiais de diminuição, torno definitivo o quantum acima fixado. Ante o montante de pena, a reincidência e o fato de se tratar de roubo com emprego de arma, outro regime não há de se cogitar que não o fechado. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de condenar o réu YGOR MARIANO FLORIANO ZANARDI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado. Ainda, absolvo o réu YGOR MARIANO FLORIANO ZANARDI da imputação da prática do crime previsto no artigo 148 do Código Penal. Tendo em vista que no presente processo não foi decretada a prisão preventiva do réu e que atualmente encontra-se ausente o requisito da contemporaneidade, deixo de decretar a segregação cautelar, permitindo que recorra em liberdade, salvo se preso por outro motivo, o que é o caso dos autos. Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, ante a sua gratuidade de justiça (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e a DPE/SP). P.I.C. Os presentes saem devidamente intimados deste termo". Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Eu, Natália Freitas de Souza, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.